

QUY ĐỊNH

**Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình**
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2025/QĐ-UBND
ngày tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.
- Quy định này áp dụng đối với Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Vị trí

- Chi cục Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức thuộc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.
- Chi cục có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và là đơn vị dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật; được mở các tài khoản giao dịch, tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước; được trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật.
- Trụ sở làm việc chính đặt tại: Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
- Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương.

Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Chức năng

Chi cục thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công Thương trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý thị trường và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền về công tác quản lý thị trường

a) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền kế hoạch, chủ trương, biện pháp, dự án cần thiết để thực hiện chính sách về tổ chức, hoạt động của lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và phê duyệt các kế hoạch kiểm tra trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý thị trường;

c) Theo dõi, tổng hợp, dự báo diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án về công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh;

b) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường; kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương và các lĩnh vực khác được pháp luật giao trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật;

c) Triển khai thực hiện các kế hoạch kiểm tra theo quy định pháp luật;

d) Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các Đội Quản lý thị trường trực thuộc trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính;

đ) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại trên thị trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

3. Hướng dẫn, thực hiện và tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

4. Quản lý tổ chức và xây dựng lực lượng quản lý thị trường

a) Xây dựng kế hoạch và đề xuất về tổ chức, biên chế, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc của lực lượng quản lý thị trường;

b) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Phòng, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động (nếu có) theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thuộc Chi cục;

đ) Thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ, chế độ trang phục, sổ hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, biển hiệu và thẻ kiểm tra thị trường theo quy định

e) Kiểm tra hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các Đội Quản lý thị trường trực thuộc; giám sát, kiểm tra hoạt động công vụ của công chức Chi cục theo quy định của pháp luật;

g) Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý địa bàn, kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu khác phục vụ hoạt động của lực lượng quản lý thị trường.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan cấp trên.

6. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý công chức, người lao động (nếu có) và tài chính, tài sản được cấp theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật; quản lý và lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

9. Triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động của Chi cục.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Chi cục

a) Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng (*số lượng Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định*);

Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;

Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định pháp luật và phân cấp.

2. Các phòng trực thuộc

- a) Phòng Tổ chức - Hành chính;
- b) Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp.

3. Các Đội Quản lý thị trường trực thuộc

- a) Đội Quản lý thị trường số 1;
- b) Đội Quản lý thị trường số 2;
- c) Đội Quản lý thị trường số 3;
- d) Đội Quản lý thị trường số 4;
- đ) Đội Quản lý thị trường số 5;
- e) Đội Quản lý thị trường số 6;
- g) Đội Quản lý thị trường số 7;
- h) Đội Quản lý thị trường số 8;
- i) Đội Quản lý thị trường số 9;
- k) Đội Quản lý thị trường số 10;
- l) Đội Quản lý thị trường số 11;
- m) Đội Quản lý thị trường số 12.

Điều 6. Biên chế

Biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ của Chi cục Quản lý thị trường trong tổng số biên chế công chức, lao động hợp đồng của Sở Công Thương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này và các quy định khác liên quan

Điều 8. Sửa đổi và bổ sung Quy định

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh, Chi cục báo cáo kịp thời bằng văn bản gửi về Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (qua Sở Nội vụ) xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.